

1500667-89.2020.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA e outro

Vistos.

Em cumprimento ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 771646/SP, passo a dosimetria da pena do réu Alexandre de Souza Moreira no delito de tráfico de drogas.

Sopesados os critérios ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América

CEP: 14783-195 - Barretos - SP

Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

1500667-89.2020.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500667-89.2020.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA e outro

Vistos.

Em cumprimento ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 771646/SP, passo a dosimetria da pena do réu Alexandre de Souza Moreira no delito de tráfico de drogas.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/6 pela natureza e diversidade

das substâncias traficadas. O réu utilizou-se de cocaína e crack no comércio de entorpecentes, substâncias que apresentam maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência.

Em razão do reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 por decisão no HC nº 771646/SP, reduzo a pena em 1/6. Este percentual é o mais adequado, à vista dos diálogos extraídos do celular do acusado, alguns transcritos na fundamentação da sentença, os quais demonstram que ele se dedica há tempos ao tráfico de drogas. Demonstra, ainda, pelos diálogos e pelas fotografias o envolvimento com criminalidade – laudo pericial às fls. 160 e seguintes.

Assim, a pena é fixada em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de e 485 dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena pelas circunstâncias judiciais acima analisadas – CP, art. 33, §3º.

Por todo o acima fundamentado e em atenção as vedações dos artigos 44, I e III, e 77, caput, do Código Penal, incabível sursis ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. Encaminhe-se cópia desta decisão à Vara das Execuções Criminais competente.

P.I.C.

Barretos, 26 de setembro de 2022.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA